



Resolución Directoral N° 000019682026

Tocache, 09 JUL. 2026

VISTO, Memorando N° 0727-2026 GRSM/DRE-UGEL-T/D. de fecha 01 julio del 2026, que autoriza proyectar resolución declarando improcedente el expediente presentado por **Aramis López Calvo**, identificado con DNI N° 00995328 sobre pago de intereses legales y nivelación continua, y demás documentos adjuntos, con un total de veintiocho (28) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

La administrada **Aramis López Calvo** solicita el Pago de intereses legales derivados del reintegro por bonificación del 30% por preparación de clases. y pago de la continua e la nivelación continua de pensión (cédula viva), Existe sentencia firme (Exp. N.º 041-2011) que: Ordena el pago del 30% sobre remuneración total. Reconoce devengados. No ordena intereses legales ni nivelación continua: La UGEL emitió resolución de cumplimiento (2013) ejecutando el mandato judicial. invocando el artículo 26 incisos 2 y 3 de la Constitución Política del Perú, el artículo 48 de la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212, el artículo 210 del D.S. N° 019-90-ED y el artículo 10 del Decreto Ley N° 20530.

Que, conforme al artículo 139 inciso 2 de la Constitución, ninguna autoridad puede modificar sentencias con calidad de cosa juzgada;

La solicitud se sustenta en supuestos derechos adquiridos por su condición de docente cesante con más de 20 años de servicios bajo el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, al amparo de lo dispuesto por el primer párrafo del art.48 de la ley N° 24029 modificado por la ley 25212, concordante con el art. 210 del reglamento de la ley del profesorado, aprobado con DS. N° 19-90-ED, solicita que se le expida la respectiva resolución de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, reconociendo el reintegro de la bonificación especial mensual por concepto de preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o Integra, que venían percibiendo calculada sobre la base de la remuneración total





Resolución Directoral N°0001968 2026

permanente. tomando como base de cálculo la remuneración total integra, conforme establece el decreto supremo N° 019-90-ED

Que, la sentencia recaída en el Expediente N.º 041-2011 ordena únicamente el pago del reintegro de la bonificación por preparación de clases, sin reconocer intereses legales ni nivelación continua; Principio de cosa juzgada: Art. 139.2 de la Constitución Política, Prohíbe modificar o dejar sin efecto sentencias firmes. Art. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Obliga a cumplir estrictamente lo ordenado judicialmente. La administración no puede ampliar el contenido de una sentencia, incorporando conceptos no ordenados. Conforme al Código Civil (art. 1242 y ss.), los intereses: Son accesorios. Deben ser expresamente solicitados y reconocidos. Art. 10 de la Ley N° 27444: El acto administrativo es nulo si contraviene la ley. La entidad no tiene competencia para crear obligaciones no ordenadas judicialmente. El pedido de intereses legales es legalmente improcedente en vía administrativa.



Que, de acuerdo con la Ley N° 27444, la administración pública actúa con sujeción al principio de legalidad, careciendo de competencia para otorgar derechos no reconocidos judicialmente; *el Poder Judicial ha declarado improcedente el pago de intereses por no haber sido solicitados oportunamente*; Conforme al Decreto Legislativo N.º 1440 y la Ley N.º 28411, el gasto público debe sujetarse a. Legalidad presupuestal, Crédito presupuestario aprobado, Acto administrativo firme o mandato judicial. Asimismo, los intereses legales únicamente proceden cuando existe deuda reconocida administrativa o judicialmente, conforme al artículo 1242 del Código Civil y a la ejecución de sentencias firmes, lo cual no se acredita en el presente caso

Que, la nivelación de pensiones bajo el régimen del Decreto Ley N.º 20530 constituye materia distinta que no ha sido objeto de pronunciamiento judicial; El artículo 10 del Decreto Ley N° 20530 establece la nivelación progresiva de pensiones respecto a los haberes del servidor en actividad equivalente. No obstante, La nivelación pensionaria no incorpora automáticamente conceptos remunerativos controvertidos o no reconocidos en la remuneración pensionable, La bonificación por preparación de clases y evaluación no se integra automáticamente a la pensión si no fue reconocida expresamente como concepto pensionable. En consecuencia, la condición de cesante bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530 no genera derecho automático al reintegro del 30% en vía administrativa.

La sentencia. Solo reconoce; Bonificación del 30%; Devengados, No reconoce nivelación pensionaria. La nivelación (Ley 20530), **Constituye un régimen pensionario autónomo y Requiere**; Procedimiento propio, Evaluación presupuestal y Marco normativo vigente;



Resolución Directoral N°000019682026

la Ley N.º 29944 (Reforma Magisterial) Deroga la Ley 24029; y las Leyes de presupuesto: Prohíben incrementos no autorizados. Art. 77 de la Constitución, El gasto público requiere habilitación legal. La UGEL ya: Cumplió con incluir la **"continua" solo hasta el 2012** como parte de devengados. No existe mandato para continuidad posterior. El pedido de nivelación continua es improcedente por falta de sustento legal y ausencia de mandato judicial.

Conforme al artículo 10º y 44º del TUO de la Ley N° 27444, la autoridad administrativa solo puede actuar conforme al principio de legalidad. No corresponde a la UGEL-T reconocer administrativamente reintegros que impliquen aplicación extensiva de normas derogadas o reinterpretaciones contrarias al marco legal vigente. Si la administrada no cuenta con sentencia judicial firme con calidad de cosa juzgada que ordene el pago en los términos solicitados, la entidad no puede reconocer el reintegro por vía administrativa. La jurisprudencia administrativa y judicial ha precisado que el reconocimiento del 30% procede únicamente cuando exista mandato judicial firme con calidad de cosa juzgada. En el presente caso, el solicitante no adjunta sentencia judicial firme que ordene el reintegro. En consecuencia, acceder a lo solicitado vulneraría el principio de legalidad presupuestal previsto en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y el artículo 6 del Decreto Legislativo 1440 (Sistema Nacional de Presupuesto Público), que prohíbe efectuar gastos no autorizados por ley

Que, es preciso señalar que, conforme a la Décima Sexta Disposición Complementarias, Transitorias Finales, de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, se derogó, entre otras, las Leyes 24029 y 25212, dejándose sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la citada ley. En consecuencia, no corresponde otorgar beneficios que excedan lo dispuesto por la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, como son la bonificación personal y compensación vacacional, dado que no se encuentran comprendidos en dicha Ley;

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la administrada respecto al pago de intereses legales derivados del reintegro de la bonificación por preparación de clases.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de reconocimiento de nivelación continua de pensión.



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 0001968 2026



ARTÍCULO TERCERO. – Disponer que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO CUARTO. - **DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH